

Stadt Musterstadt - Zentrale Vergabestelle

Rüge der Wertung und Antrag auf Aussetzung des Zuschlags

Vorhaben: Unterhalts- und Glasreinigung Grundschulen

Rüge der StadtGlanz Service GmbH

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir zeigen die Vertretung der StadtGlanz Service GmbH an. Das Informationsschreiben vom 13.08.2026 wurde unserer Mandantin am selben Tag um 16:42 Uhr im Projektraum bereitgestellt.

1. Gerügte Verstöße

- 1. Die Begründung zur Vertretungsorganisation lässt nicht erkennen, an welcher Angebotsstelle eine standortbezogene Mindestbesetzung verlangt wurde. Das veröffentlichte Kriterium bewertete Organisation, Reaktionsfähigkeit und Nachvollziehbarkeit, nicht die Benennung einer festen Reserve pro Schule.
- 2. Eine monatliche gemeinsame Qualitätsbegehung war in den Vergabeunterlagen nicht als Unterkriterium ausgewiesen. Falls hierfür ein zusätzlicher Vorteil vergeben wurde, ist zu prüfen, ob die Wertung noch innerhalb des bekannt gemachten Bewertungsrahmens liegt.
- 3. Der Abstand von 0,67 Punkten macht beide Beanstandungen zuschlagskausal. Bereits eine geringfügige Korrektur kann die Rangfolge ändern.

2. Belegstellen

Thema	Unterlage	Fundstelle	offener Punkt
Vertretung	Qualitätskonzept StadtGlanz	Seiten 12 bis 15	Poolgröße und Reaktionszeit wurden zugesagt
Bewertungsmaßstab	Bewertungsleitfaden	ZK 2.2	keine feste Schulreserve genannt
Qualitätsbegehung	Konzept CleanCampus laut §-134-Schreiben	nicht zugänglich	Bekanntmachung und Gewichtung ungeklärt
Kausalität	Informationsschreiben	Wertungsübersicht	Abstand nur 0,67 Punkte

3. Begehrte Abhilfe

Wir beantragen, den Zuschlag bis zur Prüfung nicht zu erteilen, die Wertung beider Angebote anhand ausschließlich bekannt gemachter Maßstäbe zu wiederholen und die tragenden Gründe nachvollziehbar mitzuteilen. Soweit Tatsachen nur in der Vergabeakte liegen, werden diese als Akteneinsichtsziele bezeichnet und nicht als feststehend behauptet.

Mit freundlichen Grüßen

Rechtsanwälte Hesse & Partner